

1500067-97.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... condenação definitiva pelos delitos de tráfico de drogas e de furto qualificado. Já o réu Lucas, embora seja tecnicamente primário, ostenta diversas passagens por atos infracionais. Os réus, claramente, possuem habitualidade delitiva. Impõe-se, portanto, a manutenção da prisão, única medida apta a evitar a prática de novos delitos pelos acusados.

O fumus commissi delicti decorre de toda a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-97.2021.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-97.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2049207/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 609/2021 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO e LUCAS DE JESUS LIMA foram denunciados como incursos: (a) por quatro vezes, no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, em concurso formal de crimes (artigo 70, caput, do Código Penal); b) por uma vez no artigo 158, § 1º, do Código Penal; c) por duas vezes no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; todos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal); porque: (a) no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 04h00m, na residência situada à Rua Maria Gomes de Araújo, nº 468, Convento Velho, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os adolescentes E. V. O. S. e V. S. de O., subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, diversos bens pertencentes às vítimas Sidevaldo Dias de Sousa, Douglas Oliveira de

Sousa, Diego Oliveira de Sousa e Vera Lúcia Oliveira Bomfim, conforme auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 28/30 e 33) e fotografias de fls. 31/32, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19; (b) nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os adolescentes E. V. O. S. e V. S. de O, constrangeram a vítima Diego Oliveira de Sousa, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, no intuito de obter, em proveito comum, indevida vantagem econômica, consistentes em cinco cartões bancários (01 cartão bancário Nubank; 01 cartão bancário C6; 01 cartão bancário da Caixa Econômica Federal; 01 cartão bancário Bradesco; 01 cartão bancário Santander), e as respectivas senhas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19; e (c) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes E. V. O. S. e V. S. de O, com eles praticando as infrações penais acima mencionados, em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19.

DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA foi denunciada como incurso: (a) por cinco vezes, no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal); e (b) por duas vezes, no 155, § 4º, incisos II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal); porque: (a) no dia 19 de fevereiro de 2021, a partir das 06h34min, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo em concurso de pessoas com agente não identificado do sexo masculino denominado RUAN, subtraiu, em proveito próprio, mediante emprego de fraude consistente em valer-se do nome e dos cartões bancários da vítima Diego Oliveira de Sousa, os valores de: R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais - Bar do Rato - fls. 171), R\$ 50,00 (cinquenta reais - Bar do Rato - fls. 172), R\$ 43,55 (quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos - estabelecimento Luara de Oliveira Cord - fls. 173), R\$ 9,00 (nove reais - estabelecimento Pag Jailton Alves Melo - fls. 174), R\$ 30,24 (trinta reais e vinte e quatro centavos - estabelecimento Supermercado Prado - fls. 175), valores estes pertencentes à vítima Diego Oliveira de Sousa, conforme extratos de fls. 171/175, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19; e (b) no dia 19 de fevereiro de 2021, a partir das 06h34min, com identidade de propósitos e unidade de desígnios e em concurso de pessoas com agente não identificado do sexo masculino, denominado RUAN, tentou subtrair da conta corrente pertencente à vítima Diego Oliveira de Sousa, em proveito próprio, mediante emprego de fraude consistente em valer-se do nome e dos cartões bancários da vítima Diego, a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais - estabelecimento Mercado São Jundas) e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais - estabelecimento Primos Pão de Queijo), apenas não se consumando os crimes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme extrato de fls. 176 e imagens de fls. 170, praticando as tentativas de crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19. Recebida a denúncia (fls. 204/205), os réus foram citados (fls. 248, 254 e 266) e ofertaram resposta à acusação (fls. 258/265, 288/290 e 375/377). Foi confirmado o recebimento da denúncia (fl. 378).

Em audiência, durante a instrução, o Ministério Público aditou a denúncia (mutatio libelli), nos termos do art. 384 do CPP, passando a denunciar (1) JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO e LUCAS DE JESUS LIMA como incurso: a) por quatro vezes, no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso formal de crimes (artigo 70, caput, do Código Penal); b) por uma vez no artigo 158, § 1º, do Código Penal; c) por duas vezes no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal); e (2) DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA como incurso: a) por cinco vezes, no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal); b) por duas vezes, no 155, § 4º, incisos II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em

concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal); nos seguintes termos: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 04h00m, na residência situada à Rua Maria Gomes de Araújo, nº 468, Convento Velho, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO, vulgo "Banguela", qualificado às fls. 14, LUCAS DE JESUS LIMA, qualificado às fls. 15, vulgo "Lukinhas", agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os adolescentes Erick Vinicius Oliveira Silva e Vinicius Santos de Oliveira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca, consistentes em facas, os bens abaixo discriminados, conforme auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 28/30 e 33) e fotografias de fls. 31/32, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19: 1) 01 automóvel Renault Sandero SW1616VA, cor preta, placas EZG 7916, ano 2013, modelo 2014; 01 televisor Samsung de 43 polegadas; 01 televisor Philco de 43 polegadas; 01 televisor Samsung de 40 polegadas; 01 Notebook Acer; 01 videogame Playstation 4; 01 caixa de som JBL; 01 lanterna JYX; 01 carregador portátil Gmai; 01 perfume da Avon; 01 perfume Antônio Bandejas; 01 celular Xiome; 03 celulares Samsung, a quantia de R\$ 31,00 (trinta e um) reais em moeda corrente; 01 relógio de pulso Smart Watch; 01 relógio de pulso Tecnet; 01 relógio de pulso sem marca aparente, pertencentes à vítima Sidevaldo Dias de Sousa; 2) uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES, Placas DXK-3447, azul, ano 2007, modelo 2008; uma carteira contendo documentos pessoais, inclusive funcional; um celular Samsung modelo J5 Prime, preto, pertencentes à vítima Douglas Oliveira de Sousa (este último não recuperado). 3) uma moto Honda Bis 110i, Placas FPF5F25, branca, ano 2018, modelo 2018; pertencentes à Diego Oliveira de Sousa e ainda 01 celular Samsung modelo A10, preto, pertencente à empresa Frigo Express, confiado à posse da vítima Diego Oliveira de Sousa (este último não recuperado). 4) 01 celular Samsung de pertencentes à Vera Lúcia Oliveira Bomfim. Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO, LUCAS DE JESUS LIMA, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os adolescentes Erick Vinicius Oliveira Silva e Vinicius Santos de Oliveira, constrangeram a vítima Diego Oliveira de Sousa, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e facas, no intuito de obter, em proveito comum, indevida vantagem econômica, consistentes em cinco cartões bancários (01 cartão bancário Nubank; 01 cartão bancário C6; 01 cartão bancário da Caixa Econômica Federal; 01 cartão bancário Bradesco; 01 cartão bancário Santander), e as respectivas senhas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO e LUCAS DE JESUS LIMA corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes Erick Vinicius Oliveira Silva e Vinicius Santos de Oliveira, com eles praticando as infrações penais acima mencionados, em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19. Também consta que no dia 19 de fevereiro de 2021, a partir das 06h34min, DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA, qualificada às fls. 16, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo portanto em concurso de pessoas com agente não identificado do sexo masculino denominado RUAN, subtraíram, em proveito comum, mediante emprego de fraude consistente em valer-se do nome e dos cartões bancários da vítima Diego Oliveira de Sousa, os valores de: R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais - Bar do Rato - fls. 171); R\$ 50,00 (cinquenta reais - Bar do Rato - fls. 172); R\$ 43,55 (quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos - estabelecimento Luara de Oliveira Cord - fls. 173); R\$ 9,00 (nove reais - estabelecimento Pag Jailton Alves Melo - fls. 174); R\$ 30,24 (trinta reais e vinte e quatro centavos - estabelecimento Supermercado Prado - fls. 175), valores estes pertencentes à vítima Diego Oliveira de Sousa, conforme extratos de fls. 171/175, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19. Por fim, consta que no dia 19 de fevereiro de 2021, a partir das 06h34min, DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA, com identidade de propósitos e unidade de desígnios e portanto em concurso de pessoas com agente não identificado do sexo masculino, denominado RUAN, tentaram subtraíram da conta corrente pertencente à vítima Diego Oliveira de Sousa, em proveito comum,

mediante emprego de fraude consistente em valer-se do nome e dos cartões bancários da vítima Diego, a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais - estabelecimento Mercado São Jundas) e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais - estabelecimento Primos Pão de Queijo), apenas não se consumando os crimes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme extrato de fls. 176 e imagens de fls. 170, praticando as tentativas de crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão de Pandemia da COVID-19.”

Recebido o aditamento da denúncia, foi passada a palavra para a defesa, que reiterou a defesa já apresentada, não se opondo ao prosseguimento do feito. Em prosseguimento, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogados os acusados.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia aditada, ao passo que a defesa postulou a absolvição dos réus e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 39/41 e 44), pelas fotografias (fls. 42/43), pelos extratos bancários (fls. 182/187), pelos registros de câmera e extrato (fls. 181 e 188), pelo laudo pericial (fls. 385/387), bem como pela prova oral colhida.

A autoria delitiva, de igual modo, é plena e cabal, conforme o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As vítimas, na fase policial, reconheceram os réus Jorge e Lucas (fls. 48/50).

Na fase judicial, os elementos de informação do inquérito foram integralmente confirmados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima Diego reconheceu seguramente os réus Jorge e Lucas, confirmando o reconhecimento que já havia sido feito na fase policial. A vítima Diego narrou que estava dormindo em sua residência, quando invadiram o local aproximadamente 4 pessoas, sendo abordado com uma arma de fogo em seu rosto. Disse que os agentes criminosos também estavam munidos de facas. Foram ameaçados com arma e com facas, portanto. A vítima narrou que, posteriormente, descobriu que se tratava, na verdade, de um simulacro de arma de fogo. Disse que, inicialmente, os criminosos acordaram os seus pais (as vítimas Sidevaldo e Vera), depois o seu irmão Douglas e, por fim, a sua pessoa. As vítimas foram divididas em 3 quartos. Os agentes criminosos exigiram dinheiro e vasculharam a casa em busca de bens e valores. A vítima narrou que os acusados e seus comparsas levaram diversos bens da residência. Disse que, por fim, foram colocados em um mesmo quarto, que ficou sob a vigilância de um dos envolvidos. A vítima Diego afirmou que cada uma das vítimas estava com o seu aparelho celular, a demonstrar que os agentes criminosos tinham ciência da pluralidade de bens subtraídos e de vítimas do delito (4 vítimas do delito). A vítima confirmou todos os bens subtraídos narrados na peça acusatória.

Quanto ao crime de extorsão, a vítima confirmou que houve a subtração dos cartões de crédito e que os réus exigiram a senha desses cartões, valendo-se tanto de faca quanto de arma (posteriormente identificada como um simulacro), para o exercício do constrangimento.

Durante a ação criminosa, os réus e os seus comparsas ameaçaram amarrar as vítimas. A vítima narrou que o seu pai tinha problemas de saúde. Estava inquieto e, por isso, os réus os ameaçaram. A vítima disse que os réus e os outros agentes, menores de idade, pularam o muro e arrobaram a porta, para o ingresso na residência. Disse que o réu Jorge era quem empunhava a arma de fogo (simulacro) e que o réu Lucas portava uma faca. Narrou que, depois, teve conhecimento de que os outros dois agentes eram menores de idade. A vítima confirmou que reconheceu os réus com absoluta certeza na fase policial, na Delegacia de Polícia.

A vítima Diego disse que, após recuperar o seu celular na Delegacia, verificou a ocorrência de gastos nos cartões subtraídos. Procedeu, de imediato, ao bloqueio dos cartões. Logo após, verificou a existência de algumas compras recentemente recusadas pela instituição bancária. A vítima noticiou esse fato aos agentes policiais, que se dirigiram ao local onde foi feita a última tentativa de compra. O

local era bem próximo ao Distrito Policial. Esse fato levantou grande suspeita, já que as companheiras e pessoas próximas aos réus estavam na Delegacia de Polícia e as tentativas de compras, efetuadas próximo ao local, foram realizadas logo após saída dessas pessoas. A vítima narrou que os policiais conseguiram obter a filmagem do estabelecimento comercial, tendo constatado que, de fato, foi a companheira de um dos réus quem havia utilizado o cartão. Esclareceu que verificou as outras notificações de compra e comunicou à Polícia Civil. A vítima confirmou todos os furtos que foram feitos através do seu cartão bancário, todos no mesmo dia, inclusive as duas tentativas de gasto que foram bloqueadas. A vítima afirmou que 95% dos bens subtraídos foram recuperados. Os bens foram recuperados pouco tempo depois da prática dos crimes. A vítima disse que passou as características e as informações dos réus (roupas, tatuagens, nomes mencionados no local etc) para a polícia, que já tinha conhecimento. Narrou que teve que mudar a sua rotina. Precisou aumentar a segurança em sua residência. A vítima narrou que o quadro psicológico de sua mãe sofreu significativo agravamento após o ocorrido. No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima Douglas. A vítima Douglas reconheceu as mesmas pessoas, dando plena segurança quanto à autoria delitiva dos réus. Disse que estava dormindo. Também narrou que foram divididos pelos réus em quartos diferentes. Confirmou que era Jorge quem empunhava a arma de fogo, reconhecendo-o em juízo. Disse que ficou no mesmo quarto de seus pais. Confirmou que os crimes foram praticados por 4 indivíduos. A vítima também afirmou, de forma bastante segura, que houve o emprego de facas, inclusive da própria residência, por parte dos réus, tanto para os delitos de roubo quanto para o delito de extorsão. Confirmou que cada uma das vítimas estava na posse de um celular. Todos os celulares foram subtraídos pelos criminosos. Ou seja: os réus subtraíram, mediante grave ameaça, bens de 4 vítimas diferentes. A vítima confirmou os bens subtraídos. Narrou também que os réus exigiram a senha dos cartões. A vítima confirmou o envolvimento dos dois adolescentes na prática delitiva. A vítima também confirmou o trauma psicológico desenvolvido pelos seus genitores em razão da ação criminosa. Confirmou, com absoluta certeza, o reconhecimento feito no Distrito Policial. Também confirmou as compras realizadas através dos cartões subtraídos. As testemunhas policiais também confirmaram, nas fases policial e judicial, o inteiro teor da denúncia, notadamente quanto aos delitos praticados por Dominique, corroborando integralmente os depoimentos prestados pelas vítimas Diego e Douglas. O réu Jorge Gabriel confessou em juízo os delitos imputados, dando detalhes de toda a ação criminosa. Já o réu Lucas, embora tenha confessado os crimes, negou a sua relevante participação na prática criminosa. Disse que teria ficado do lado de fora da residência. Essa versão, entretanto, restou bastante inverossímil e dissociada de todo o conjunto probatório, notadamente à luz dos depoimentos harmônicos e seguros prestados pelas vítimas.

A ré Dominique nega a prática de qualquer crime. Porém, admite que seu marido e corréu saiu de casa, acompanhado de outros homens, por volta das 23h, bem à noite, dizendo que iria retornar com dinheiro. Retornou por volta de 4h da manhã, com cartões em nomes alheios, de diferentes bancos. O réu ostentava passagens e foi preso em seguida, em flagrante, pela polícia. Após todas essas informações, a ré fez ou tentou fazer mais de 7 compras com o cartão de crédito, sempre ciente de que não tinha as senhas dos cartões, usando o recurso de "aproximação". Foram diversas compras, em valores fracionados, todas após conhecer circunstâncias da inequívoca ilegalidade de sua conduta.

A ré Dominique também confessou os crimes na fase inquisitorial. Alega estado de necessidade, mas sem apresentar nenhum dado concreto da realidade que corrobore essa versão, nem mesmo minimamente. A alegação da excludente cinge-se a ilações genéricas e que, na verdade, tentam ocultar a tentativa deliberada da ré de, durante a prisão de seu marido, tentar lucrar ao máximo em cima das vítimas, tirando o máximo de proveito de possível da situação até que os cartões fossem bloqueados.

Em suma: todos os delitos imputados aos acusados foram confirmados em juízo, à luz do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados são bastante firmes e harmônicos, não havendo nenhuma contradição. Nenhuma pergunta feita conseguiu

colocar em xeque os depoimentos prestados.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos réus: (a) JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO e LUCAS DE JESUS LIMA, com relação aos delitos do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, por quatro vezes, do art. 158, § 1º, do CP e do art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes; e (b) DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA, com relação aos crimes do art. 155, § 4º, II e IV, do CP, por cinco vezes, e do art. 155, § 4º, II e IV, do CP, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

RÉU JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO

Crime do art. 157, § 2º, II e VII, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias do crime e os antecedentes são negativos. Quanto à culpabilidade, o crime foi totalmente premeditado. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam como ingressar na residência e, inclusive, o melhor horário para a ação criminosa. Essa circunstância torna o delito mais reprovável. E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Valeram-se de simulacro de arma de fogo para a prática do crime. Ainda que não se aplique o aumento do emprego de arma de fogo, a forma como empreendida a ameaça é especialmente nociva ao bem jurídico tutelado. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Ainda quanto à culpabilidade, diversos bens foram subtraídos, o que inclui automóveis e motocicletas. Embora quase todos os bens tenham sido recuperados, o expressivo valor que objetivavam os réus auferir com a conduta criminosa aumenta a reprovabilidade do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, o roubo deu-se em residência e durante o repouso noturno. A residência é asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias, notadamente se considerados o horário em que praticado o delito e a forma como foi praticado (com escalada do muro e arrombamento da porta da residência). As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos em sua residência quando já estavam dormindo. Essa circunstância deve ser considerada na reprimenda da pena.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta duas condenações definitivas pretéritas, dentre as quais destaco uma a título de mau antecedente, qual seja: processo 0010478-58.2014.8.26.0590, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 19/08/2020 (fls. 328/331). Os antecedentes são negativos, portanto. Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou os delitos

(Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta duas condenações definitivas pretéritas, dentre as quais destaco uma a título de reincidência, qual seja: processo 1500410-92.2018.8.26.0441, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 16/04/2019 (fls. 328/331). O réu é reincidente, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, à luz do entendimento do STJ. Devem compensar-se, portanto. Incide o aumento pela agravante da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, estão presentes as causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, I e VII, CP).

O STJ já pacificou que: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." (Súmula 443, STJ).

No caso dos autos, a gravidade concreta dos crimes foi bastante acentuada. Os agentes atuaram de forma especialmente coordenada e nociva. Mais especificamente, os réus invadiram o imóvel das vítimas já tarde da noite, para a prática de diversos crimes. Os crimes foram praticados por pelo menos 4 agentes, sendo 2 deles menores de idade. A ação criminosa foi premeditada. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam quantas pessoas havia no local. Concretamente, os réus atuaram de forma especialmente organizada. As vítimas estavam dormindo. Foram despertadas em diferentes momentos. E, depois, mantidas separadas em quartos diferentes. Por fim, as vítimas foram reunidas em um único aposento, que ficou sob a vigilância de um dos agentes. Ao mesmo tempo, os outros três indivíduos vasculhavam a residência, em busca de outros bens. Esse modus operandi especialmente nocivo possibilitou a subtração de quase todos os bens da residência e das vítimas.

E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Ameaçaram as vítimas com simulacro de arma de fogo e com facas. Foram utilizadas inclusive facas da residência, para a prática dos crimes. Os réus apontaram o simulacro em direção ao rosto da vítima Diego. Também ameaçaram amarrar as vítimas. Os réus empregaram violência totalmente desnecessária para a consumação dos delitos. As vítimas ficaram especialmente abaladas. Necessitaram reforçar a segurança da casa após os delitos. A vítima Vera, mãe de Diego e Douglas, ficou bastante impactada. Sofreu agravamento em seu quadro psicológico após o ocorrido. As vítimas, todas elas, foram bastante afetadas pelos crimes. Sofrem até os dias atuais com os efeitos da violência, pelo que se verificou dos depoimentos prestados. Os crimes, portanto, deixaram sequelas psicológicas nas vítimas que extrapolam o insito ao tipo.

Nesse contexto, é cabível a exasperação no patamar máximo (metade). O réu merece uma resposta estatal mais severa, à luz da suficiência e da necessidade da pena, bem como das circunstâncias concretas de cometimento dos crimes.

Incide, também, a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal). Os réus subtraíram bens e valores pertencentes a 4 diferentes vítimas, com lesão a bens

jurídicos distintos. Os crimes foram praticados em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios. Aplica-se o concurso formal, portanto. Considerando que foram 4 crimes do art. 157, § 2º, II e VII, do CP praticados, incide o aumento de 1/4, à luz do entendimento do STJ. Incidem, portanto, dois aumentos: de metade e de 1/4. Fixo a pena definitiva em 12 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias-multa.

Crime do art. 158, § 1º, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias do crime e os antecedentes são negativos. Quanto à culpabilidade, o crime foi totalmente premeditado. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam como ingressar na residência e, inclusive, o melhor horário para a ação criminosa. Essa circunstância torna o delito mais reprovável. E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Valeram-se de simulacro de arma de fogo e facas para a prática do crime. A forma como empreendida a ameaça é especialmente nociva ao bem jurídico tutelado. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, a extorsão deu-se em residência e durante o repouso noturno. A residência é asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias, notadamente se considerados o horário em que praticado o delito e a forma como foi praticado (com escalada do muro e arrombamento da porta da residência). As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos em sua residência quando já estavam dormindo. Essa circunstância deve ser considerada na reprimenda da pena.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta duas condenações definitivas pretéritas, dentre as quais destaco uma a título de mau antecedente, qual seja: processo 0010478-58.2014.8.26.0590, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 19/08/2020 (fls. 328/331). Os antecedentes são negativos, portanto. Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou os delitos (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta duas condenações definitivas pretéritas, dentre as quais destaco uma a título de reincidência, qual seja: processo 1500410-92.2018.8.26.0441, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 16/04/2019 (fls. 328/331). O réu é reincidente, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o

efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, à luz do entendimento do STJ. Devem compensar-se, portanto. Incide o aumento pela agravante da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, incide o aumento do § 1º do art. 158 do CP. Os crimes foram praticados por pelo menos 4 agentes, sendo 2 deles menores de idade. Concretamente, os réus atuaram de forma especialmente organizada, com divisão de tarefas. As vítimas estavam dormindo. Foram despertadas em diferentes momentos. E, depois, mantidas separadas em quartos diferentes. Por fim, as vítimas foram reunidas em um único aposento, que ficou sob a vigilância de um dos agentes. Ao mesmo tempo, os outros três indivíduos vasculhavam a residência, em busca de outros bens. Esse modus operandi especialmente nocivo e altamente organizado possibilitou a subtração de quase todos os bens da residência e das vítimas. Incide o aumento no patamar de 1/3, portanto.

Fixo a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os antecedentes são negativos.

Concretamente, o réu apresenta duas condenações definitivas pretéritas, dentre as quais destaco uma a título de mau antecedente, qual seja: processo 0010478-58.2014.8.26.0590, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 19/08/2020 (fls. 328/331). Os antecedentes são negativos, portanto. Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RVC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 4 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou os delitos

(Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta duas condenações definitivas pretéritas, dentre as quais destaco uma a título de reincidência, qual seja: processo 1500410-92.2018.8.26.0441, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa aos 16/04/2019 (fls. 328/331). O réu é reincidente, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, à luz do entendimento do STJ. Devem compensar-se, portanto. Incide o aumento pela agravante da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal).

Foram dois adolescentes corrompidos no mesmo contexto, com lesão a diferentes bens jurídicos tutelados. Aplica-se o concurso formal, portanto.

Considerando que foram 2 crimes praticados, incide o aumento de 1/6, à luz do entendimento do STJ.

Fixo a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 23 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 57 dias multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, do histórico e comportamento do réu, multirreincidente, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

RÉU LUCAS DE JESUS LIMA

Crime do art. 157, § 2º, II e VII, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e as circunstâncias do crime são negativas.

Quanto à culpabilidade, o crime foi totalmente premeditado. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam como ingressar na residência e, inclusive, o melhor horário para a ação criminosa. Essa circunstância torna o delito mais reprovável. E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Valeram-se de simulacro de arma de fogo para a prática do crime. Ainda que não se aplique o aumento do emprego de arma de fogo, a forma como empreendida a ameaça é especialmente nociva ao bem jurídico tutelado. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Ainda quanto à culpabilidade, diversos bens foram subtraídos, o que inclui automóveis e motocicletas. Embora quase todos os bens tenham sido recuperados, o expressivo valor que objetivavam os réus auferir com a conduta criminosa aumenta a reprovabilidade do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, o roubo deu-se em residência e durante o repouso noturno. A residência é asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias, notadamente se considerados o horário

em que praticado o delito e a forma como foi praticado (com escalada do muro e arrombamento da porta da residência). As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos em sua residência quando já estavam dormindo. Essa circunstância deve ser considerada na reprimenda da pena.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou os delitos (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide, por fim, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Diante da preponderância das atenuantes da confissão e da menoridade relativa sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, estão presentes as causas especiais de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, I e VII, CP).

O STJ já pacificou que: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." (Súmula 443, STJ).

No caso dos autos, a gravidade concreta dos crimes foi bastante acentuada. Os agentes atuaram de forma especialmente coordenada e nociva. Mais especificamente, os réus invadiram o imóvel das vítimas já tarde da noite, para a prática de diversos crimes. Os crimes foram praticados por pelo menos 4 agentes, sendo 2 deles menores de idade. A ação criminosa foi premeditada. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam quantas pessoas havia no local. Concretamente, os réus atuaram

de forma especialmente organizada. As vítimas estavam dormindo. Foram despertadas em diferentes momentos. E, depois, mantidas separadas em quartos diferentes. Por fim, as vítimas foram reunidas em um único aposento, que ficou sob a vigilância de um dos agentes. Ao mesmo tempo, os outros três indivíduos vasculhavam a residência, em busca de outros bens. Esse modus operandi especialmente nocivo possibilitou a subtração de quase todos os bens da residência e das vítimas.

E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Ameaçaram as vítimas com simulacro de arma de fogo e com facas. Foram utilizadas inclusive facas da residência, para a prática dos crimes. Os réus apontaram o simulacro em direção ao rosto da vítima Diego. Também ameaçaram amarrar as vítimas. Os réus empregaram violência totalmente desnecessária para a consumação dos delitos. As vítimas ficaram especialmente abaladas. Necessitaram reforçar a segurança da casa após os delitos. A vítima Vera, mãe de Diego e Douglas, ficou bastante impactada. Sofreu agravamento em seu quadro psicológico após o ocorrido. As vítimas, todas elas, foram bastante afetadas pelos crimes. Sofrem até os dias atuais com os efeitos da violência, pelo que se verificou dos depoimentos prestados. Os crimes, portanto, deixaram sequelas psicológicas nas vítimas que extrapolam o ínsito ao tipo.

Nesse contexto, é cabível a exasperação no patamar máximo (metade). O réu merece uma resposta estatal mais severa, à luz da suficiência e da necessidade da pena, bem como das circunstâncias concretas de cometimento dos crimes.

Incide, também, a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal). Os réus subtraíram bens e valores pertencentes a 4 diferentes vítimas, com lesão a bens jurídicos distintos. Os crimes foram praticados em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios. Aplica-se o concurso formal, portanto.

Considerando que foram 4 crimes do art. 157, § 2º, II e VII, do CP praticados, incide o aumento de 1/4, à luz do entendimento do STJ.

Incidem, portanto, dois aumentos: de metade e de 1/4.

Fixo a pena definitiva em 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 19 dias-multa.

Crime do art. 158, § 1º, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade e as circunstâncias do crime são negativas.

Quanto à culpabilidade, o crime foi totalmente premeditado. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam como ingressar na residência e, inclusive, o melhor horário para a ação criminosa. Essa circunstância torna o delito mais reprovável. E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Valeram-se de simulacro de arma de fogo e facas para a prática do crime. A forma como empreendida a ameaça é especialmente nociva ao bem jurídico tutelado. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, a extorsão deu-se em residência e durante o repouso noturno. A residência é asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias, notadamente se considerados o horário em que praticado o delito e a forma como foi praticado (com escalada do muro e arrombamento da porta da residência). As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos em sua residência quando já estavam dormindo. Essa circunstância deve ser considerada na reprimenda da pena.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou os delitos (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide, por fim, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Diante da preponderância das atenuantes da confissão e da menoridade relativa sobre a agravante da calamidade pública, fixo a pena intermediária em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, incide o aumento do § 1º do art. 158 do CP. Os crimes foram praticados por pelo menos 4 agentes, sendo 2 deles menores de idade. Concretamente, os réus atuaram de forma especialmente organizada, com divisão de tarefas. As vítimas estavam dormindo. Foram despertadas em diferentes momentos. E, depois, mantidas separadas em quartos diferentes. Por fim, as vítimas foram reunidas em um único aposento, que ficou sob a vigilância de um dos agentes. Ao mesmo tempo, os outros três indivíduos vasculhavam a residência, em busca de outros bens. Esse modus operandi especialmente nocivo e altamente organizado possibilitou a subtração de quase todos os bens da residência e das vítimas. Incide o aumento no patamar de 1/3, portanto.

Fixo a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que são neutras.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou os delitos (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide, por fim, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC

620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando que as atenuantes não podem conduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ), fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal). Foram dois adolescentes corrompidos no mesmo contexto, com lesão a diferentes bens jurídicos tutelados. Aplica-se o concurso formal, portanto.

Considerando que foram 2 crimes praticados, incide o aumento de 1/6, à luz do entendimento do STJ.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 15 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão e 33 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, do histórico e comportamento do réu, que ostenta diversas passagens por atos infracionais, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

RÉ DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA

Crime do art. 155, § 4º, II e IV, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias do crime são negativas.

Quanto às circunstâncias do crime, o emprego de fraude já qualificou o crime.

Assim, o concurso de agentes torna o delito mais reprovável.

E ainda: a conduta da ré foi especialmente nociva. A ré sabia que o seu esposo, que foi quem havia roubado os cartões bancários, estava preso. Acreditando que sairia impune, a ré passou a utilizar os cartões deliberadamente, em diferentes estabelecimentos. Esse fato torna o delito mais reprovável e também deve ser considerado na reprimenda da pena.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RVC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. A ré confessou os delitos (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o ré possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide, por fim, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando que as atenuantes não podem conduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ), fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, deve ser aplicada a continuidade delitiva (art. 71, CP). A ré praticou cinco furtos. Os crimes foram praticados com unidade de desígnios e com idênticos modus operandi. Incide a continuidade delitiva, portanto.

Considerando que foram 5 os delitos praticados, deve incidir o aumento no patamar de 1/3, conforme o entendimento do STJ.

Fixo a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Crime do art. 155, § 4º, II e IV, do CP, c/c art. 14, II, do CP

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias do crime são negativas.

Quanto às circunstâncias do crime, o emprego de fraude já qualificou o crime.

Assim, o concurso de agentes torna o delito mais reprovável.

E ainda: a conduta da ré foi especialmente nociva. A ré sabia que o seu esposo, que foi quem havia roubado os cartões bancários, estava preso. Acreditando que sairia impune, a ré passou a utilizar os cartões deliberadamente, em diferentes estabelecimentos. Esse fato torna o delito mais reprovável e também deve ser considerado na reprimenda da pena.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos

6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. A ré confessou os delitos (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o ré possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide, por fim, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando que as atenuantes não podem conduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ), fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, deve ser aplicada a continuidade delitiva (art. 71, CP). A ré praticou dois furtos. Os crimes foram praticados com unidade de desígnios e com idênticos modus operandi. Incide a continuidade delitiva, portanto.

Considerando que foram 2 os delitos praticados, deve incidir o aumento no patamar de 1/6, conforme o entendimento do STJ.

Incide, ainda, a diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP). Concretamente, houve risco concreto e acentuado ao bem jurídico tutelado. A ré chegou a passar o cartão na máquina do estabelecimento. O crime apenas não se consumou, porque a vítima já havia notificado a instituição financeira, que recusou a transação bancária. Mas a ré percorreu todo o iter criminis, tendo chegado extremamente perto da consumação. Deve incidir a diminuição de 1/3, portanto.

Fixo a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do comportamento altamente nocivo da ré, fixo como inicial o regime semiaberto (art. 33, § 3º, CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para: (a) CONDENAR o réu JORGE GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO, como incurso nos crimes do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 70 do CP, do art. 158, § 1º, do CP e do art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, todos na forma do art. 69 do CP, às penas de 23 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 57 dias multa, no mínimo legal cada; (b) CONDENAR o réu LUCAS DE JESUS LIMA, como incurso nos crimes do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 70 do CP, do art. 158, § 1º, do CP e do art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, todos na forma do art. 69 do CP, às penas de 15 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa, no mínimo legal cada; e (c) CONDENAR a ré DOMENIQUE FERREIRA EVANGELISTA, como incurso nos crimes do art. 155, § 4º, II e IV, do CP, por cinco vezes, na forma do art. 71 do CP, e do art. 155, §

4º, II e IV, do CP, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, tudo na forma do art. 69 do CP, às penas de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no mínimo legal cada. Não havendo motivo superveniente que justifique o contrário, deve a ré Dominique permanecer liberdade.

Os réus Jorge e Lucas de Jesus devem permanecer presos.

Concretamente, trata-se de delitos bastante graves. Os agentes atuaram de forma especialmente coordenada e nociva. Mais especificamente, os réus invadiram o imóvel das vítimas já tarde da noite, para a prática de diversos crimes. Os crimes foram praticados por pelo menos 4 agentes, sendo 2 deles menores de idade. A ação criminosa foi premeditada. Os réus conheciam a rotina da residência. Sabiam quantas pessoas havia no local. Concretamente, os réus atuaram de forma especialmente organizada. As vítimas estavam dormindo. Foram despertadas em diferentes momentos. E, depois, mantidas separadas em quartos diferentes. Por fim, as vítimas foram reunidas em um único aposento, que ficou sob a vigilância de um dos agentes. Ao mesmo tempo, os outros três indivíduos vasculhavam a residência, em busca de outros bens. Esse modus operandi especialmente nocivo possibilitou a subtração de quase todos os bens da residência e das vítimas.

E mais: os réus agiram de forma especialmente violenta. Ameaçaram as vítimas com simulacro de arma de fogo e com facas. Foram utilizadas inclusive facas da residência, para a prática dos crimes. Os réus apontaram o simulacro em direção ao rosto da vítima Diego. Também ameaçaram amarrar as vítimas. Os réus empregaram violência totalmente desnecessária para a consumação dos delitos. As vítimas ficaram especialmente abaladas. Necessitaram reforçar a segurança da casa após os delitos. A vítima Vera, mãe de Diego e Douglas, ficou bastante impactada. Sofreu agravamento em seu quadro psicológico após o ocorrido. As vítimas, todas elas, foram bastante afetadas pelos crimes. Sofrem até os dias atuais com os efeitos da violência, pelo que se verificou dos depoimentos prestados. Os crimes, portanto, deixaram sequelas psicológicas nas vítimas que extrapolam o ínsito ao tipo. E ainda: os réus ostentam histórico especialmente reprovável. O réu Jorge é multirreincidente. Ostenta condenação definitiva pelos delitos de tráfico de drogas e de furto qualificado. Já o réu Lucas, embora seja tecnicamente primário, ostenta diversas passagens por atos infracionais. Os réus, claramente, possuem habitualidade delitiva. Impõe-se, portanto, a manutenção da prisão, única medida apta a evitar a prática de novos delitos pelos acusados.

O fumus commissi delicti decorre de toda a argumentação precedente, em cognição plena e exauriente. Já o periculum libertatis exsurge do histórico e comportamento especialmente reprováveis dos acusados e da gravidade concreta dos delitos. Os réus, concretamente, possuem habitualidade delitiva. A probabilidade de reiteração delitiva é bastante alta.

Mantenho a prisão dos réus Jorge Gabriel e Lucas de Jesus, para a garantia da ordem pública, portanto.

Recomendem-se os réus ao presídio em que se encontram presos.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intimem-se os réus a pagarem a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, extraiam-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Condene os réus ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.
Sentença publicada em audiência.
JOÃO COSTA-NETO
Juiz de Direito

Peruíbe, 6 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA